

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/159/2014

**शिकायतकर्ता श्री बृहस्पति आचार्य, निवासी ग्राम व तह. बीजापुर, जिला बीजापुर
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा, नगर पंचायत बीजापुर जिला बीजापुर छ.ग.

आदेश दिनांक 12.02.2016

शिकायतकर्ता श्री बृहस्पति आचार्य, निवासी ग्राम व तह. बीजापुर, जिला बीजापुर।
विरुद्ध अनावेदक श्री अजय कुमार शर्मा आयोग के समक्ष उपस्थित।

शिकायतकर्ता श्री बृहस्पति आचार्य ने यह शिकायत दिनांक 28.10.2013, आयोग को प्रस्तुत की है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 18 के अंतर्गत इस प्रकरण में विचाराधीन है।

शिकायत यह है कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने अनावेदक जनसूचना अधिकारी, नगर पंचायत बीजापुर को सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2013 प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

1. नगर पंचायत गठन के पश्चात से अब तक सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक नियुक्ति हेतु जारी की गई विज्ञापन की सत्यापित प्रति।
2. विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची।
3. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु चयनित उम्मीदवारों का आवेदन सह संलग्न समस्त प्रमाणों एवं आवेदन प्रेषित किये जाने उपयोग की गई लिफाफा की स्पष्ट प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु उम्मीदवारों की वरीयता (मेरिट) सूची।
5. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद हेतु जारी की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची।
6. सहायक प्रोग्रामर तथा तकनीकी सहायक पद पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं चयन प्रक्रिया में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों की सूची/चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा निर्धारित अंक।

तत्पश्चात यह शिकायत की गई है कि जानबूझकर वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई। शिकायत में वांछित जानकारी दिलाने तथा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कार्यवाही की मांग की गई है। अधिनियम की धारा 18 में आयोग को सूचना दिलाने के अधिकार नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रकरण चीफ इन्फार्मेशन कमीशन एवं अन्य एवं मणिपुर राज्य, एवं अन्य सिविल अपील क्र. 10787-10788/2011 एस.एल.पी. (C) नं. 32768-32769/2010 से उदभूत है, में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2011 से भी होती है। जिसके

अनुसार आयोग को धारा 18 की शिकायत में सूचना/जानकारी दिलाने का अधिकार नहीं है।

वांछित सूचना/जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, नगर पंचायत बीजापुर श्री सौरभ तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 07.11.2015 जारी किया गया था कि उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रु. 250/- प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000/- की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे जिस पर उन्होंने दिनांक 23.11.2015 को हस्ताक्षरित जवाब प्रस्तुत किया था कि वे उस समय जनसूचना अधिकारी नहीं थे तथा श्री अजय शर्मा जनसूचना अधिकारी थे। इस जवाब के आधार पर श्री सौरभ तिवारी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र पर कोई कार्यवाही आवश्यक न पाते हुए श्री अजय शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। आज श्री अजय शर्मा उपस्थित हैं। उनका जवाब प्राप्त है उन्हें सुना भी गया। उन्होंने बताया कि वे प्रभारी नगर पालिका अधिकारी के पद पर थे एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी थे, जनसूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ नहीं थे। यह भी बताया कि आवेदक द्वारा प्रथम अपील नहीं की गई थी तथा जनसूचना अधिकारी सौरभ तिवारी थे।

श्री शर्मा के जवाब के साथ जिन दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि श्री सौरभ तिवारी ने जनसूचना अधिकारी के रूप में पत्र क्रं 1457, दिनांक 04.02.2013 हस्ताक्षरित किया था। फिर दिनांक 03.10.2013 को श्री सौरभ तिवारी को जनसूचना अधिकारी के रूप में शिकायतकर्ता का एक अन्य पत्र दिनांक 03.10.2013 मार्क किया गया था। श्री सौरभ तिवारी ने पत्र क्रं 1742, दिनांक 15.03.2013 पर जनसूचना अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर किये थे। इस मामले का सूचना मांगने का आवेदन भी श्री सौरभ तिवारी को जनसूचना अधिकारी के रूप में मार्क किया गया था।

सूचना मांगने के आवेदन दिनांक 29.08.2013 के संदर्भ में श्री सौरभ तिवारी ने जनसूचना अधिकारी के रूप में अपने हस्ताक्षर से शिकायतकर्ता/आवेदक श्री आचार्य को पत्र क्र 640, दिनांक 26.12.2013 लिखकर 2 रु. प्रतिपेज की दर से 40 पन्नों के लिए राशि जमा करने के लिए भी लिखा था। इन दस्तावेजों को देखने से स्पष्ट है कि आवेदन दिनांक 29.08.2013 को श्री सौरभ तिवारी ही उस समय जनसूचना अधिकारी, नगर पंचायत बीजापुर थे। अतः उनका पक्ष मान्य नहीं है कि वे जनसूचना अधिकारी नहीं थे। अतः तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सौरभ तिवारी, वर्तमान प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत दोरनापाल इस मामले में धारा 7 की समयवधि में जानकारी नहीं देने के लिए जिम्मेदार व दोषी पाये जाते हैं। अतः उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शिकायत दिनांक 28.10.2013 तक 60 दिनों के लिए रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार) शास्ति आरोपित की जाती है जिसकी वसूली नियमानुसार उनसे की जावे। इस आदेश की प्रतिलिपि संचालनालय, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग, छ.ग. नया रायपुर को भी वसूली हेतु भेजी जाये। प्रकरण नस्तीबद्ध की गई।

सही/-

(जवाहर श्रीवास्तव)

राज्य सूचना आयुक्त